

1509721-62.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108698/2021 - 08º D.P. BRAS, 17460378 - 08º D.P. BRAS, 2084/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2108698 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN PEREIRA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509721-62.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509721-62.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108698/2021 - 08º D.P. BRAS, 17460378 - 08º D.P. BRAS, 2084/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2108698 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN PEREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

KAUAN PEREIRA DA SILVA foi denunciado como incurso no art. 155, caput, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal; e , ambos do Código Penal, porque, segundo apurado no dia 20 de abril de 2021, por volta das 20h20min, em período de calamidade pública, nos termos do Decreto Estadual n. 64.879, de 20-03-2020, na Praça Agente Cícero, nº 01, Estação Brás, nesta cidade e comarca, KAUAN PEREIRA DA SILVA, 25 anos de idade, qualificado a fl. 05, subtraiu para si, um aparelho de telefone celular XIAOMI REDMI NOTE 7, pertencente à vítima Vinicius de Medeiros Loiola, resultando em um prejuízo de R\$ 1.000,00 (v. boletim de ocorrência de fls. 02/04).

O réu foi preso em flagrante (fls 1) e, logo em seguida, foi colocado em liberdade mediante cumprimento das condições estabelecidas em audiência de custódia (fls 63/64).

Recebida a denúncia, o réu foi encontrado para ser citado pessoalmente (fls 133)

e apresentou resposta à acusação (fls 116).

Mantido o recebimento da denúncia e não sendo o caso de acordo de não persecução penal ou de suspensão condicional do processo, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Luis e Levi e vítima Vinicius. O réu foi declarado revel, tendo em vista que, mesmo intimado, não compareceu em juízo para ser interrogado.

Encerrada a instrução probatória, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu absolvição do réu com fulcro no art.386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, requereu, caso condenado, a fixação com base no mínimo legal, o afastamento da agravante de calamidade pública, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido

A materialidade não restou comprovada, vez que não houve apreensão, sequer, da res furtiva em questão.

A autoria também não pode ser provada.

A vítima V.M.L relatou que estava na plataforma do metrô com sua esposa e notou a chegada de duas pessoas. No momento em que ia entrar no trem, sentiu um movimento estranho no bolso direito e percebeu que o aparelho celular havia sido subtraído, ocasião onde um rapaz o empurrou para adentrar mais rápido no trem, com o intuito de distraí-lo. Ato contínuo, iniciaram uma discussão e o homem alegou que poderia revistar sua bolsa e não encontraria nada. Um homem que estava fazendo a manutenção do elevador teria informado que viu quando o referido rapaz pegou o celular do seu bolso e o entregou a um terceiro, que saiu para outra plataforma. Na mochila do rapaz foi encontrado algumas peças de roupas e o celular não foi recuperado. Os guardas chegaram e os encaminharam à delegacia.

A testemunha Levi, ouvido em Juízo, relatou que estava trabalhando no metrô, quando ouviu gritarias na plataforma 7. Ao chegar próximo, encontrou o réu detido pela vítima, que o acusou de ter furtado seu aparelho celular, ocasião em que revistaram o acusado mas não encontraram o referido objeto. Kauan negou os fatos e foi conduzido à delegacia de polícia.

No mesmo sentido, testemunha Luis, ouvido em Juízo, relatou que não participou da detenção do acusado. No momento em que chegou na plataforma, foi informado que o Kauã teria subtraído um aparelho celular da vítima. Não soube dizer se o celular foi apreendido e nem quem teria detido o réu.

O réu não compareceu em Juízo e foi declarado revel.

Com razão o nobre promotor ao afirmar que, em delitos de furto ou patrimoniais, a palavra da vítima possui manifesta relevância probatória, eis que praticado na clandestinidade quando conjugada com as demais provas nos autos, bem como quando o réu reconhece com certeza o autor do delito, o que não é o caso em tela.

A própria vítima afirmou, que não viu o momento em que o celular foi subtraído e não soube apontar, com certeza, se o autor dos fatos seria ou não a pessoa que o empurrou para entrar no trem. Relatou que sentiu o celular sendo puxado do seu bolso.

Não obstante a isto, a única pessoa que afirma ter visto, de fato, o réu Kauã repassando o celular para um terceiro, não foi arrolada como testemunha, portanto, resta temerário atribuir tal culpa ao réu baseado exclusivamente em suas palavras. Ademais, nenhuma das testemunhas arroladas viu o momento do delito e se limitaram a dizer que já chegaram na plataforma depois do ocorrido, olharam a bolsa do réu e não encontraram nada e depois o encaminharam à delegacia.

Diante de tal contexto, ausente prova cabal e segura produzida judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no que tange à autoria do delito, a improcedência da pretensão punitiva estatal deve prevalecer, visto que ausentes elementos probatórios concretos o suficiente para embasar eventual condenação criminal do acusado pela prática do delito que lhe foi imputado.

Assim sendo, não há como se presumir que o réu, encontrando-se do seu lado

esquerdo, teria pego o celular do seu bolso direito, repassando-o a um terceiro, de acordo com os relatos da própria vítima.

Inclusive, firme é a jurisprudência no sentido de que: "Para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação".(TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Deve-se deixar claro, ainda, que as declarações prestadas na fase administrativa, nos termos do disposto no art. 155, do Código de Processo Penal devem ser analisadas e sopesadas com as outras colhidas sob o crivo do contraditório, e tais provas, assim colhidas, não foram suficientes para embasar a condenação do réu.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal com base no artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu KAUAN PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, da conduta tipificada no artigo 155, "caput", do Código Penal.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C

São Paulo, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA